

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8503/2540

พนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี
นาย ชาญวิทย์ อุ่นเมือง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 213

เหตุผลประการหนึ่งที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลชั้นต้นรอกการลงโทษให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และคุ้มครองประพฤดิไว้เพราะเห็นว่าทรัพย์สินที่ถูกลักไปคือไก่ชนราคาไม่สูงนัก หลังเกิดเหตุแล้วผู้เสียหายได้รับทรัพย์สินที่ถูกลักไปกลับคืนมา จึงยังไม่สมควรลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 2 นั้น เป็นการใช้ดุลพินิจเกี่ยวกับสภาพการกระทำความผิดว่าไม่ร้ายแรงนัก อันเป็นเหตุในส่วนลักษณะคดี เมื่อจำเลยทั้งสามร่วมกระทำความผิดด้วยกัน แม้จำเลยที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์ แต่จำเลยที่ 3 มิได้อุทธรณ์ ก็เป็นเหตุที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 มีอำนาจพิพากษาไปถึงจำเลยที่ 3 ให้รอกการลงโทษและคุ้มครองประพฤดิจำเลยที่ 3 ดุจจำเลยที่ 1 ที่ 2 ผู้อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213 ด้วย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335, 336 ทวิ, 357, 83 คืบไก่ชนของกลางแก่ผู้เสียหาย และนับโทษจำเลยทั้งสามต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 3853/2539, 2854/2539 และ 2856/2539 ของศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพฐานลักทรัพย์ และรับว่าเป็นจำเลยเดียวกันกับจำเลยในคดีอาญาหมายเลขดำของศาลชั้นต้นที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(1)(7)(8) วรรคสาม, 336 ทวิ ขณะกระทำผิดจำเลยที่ 1 อายุ 17 ปีเศษ จำเลยที่ 2 อายุ 15 ปี จำเลยที่ 3 อายุ 16 ปี เห็นควรลดมาตราส่วนโทษลงกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75, 76 จำคุกจำเลยทั้งสามมีกำหนดคนละ 4 ปี จำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยทั้งสามมีกำหนดคนละ 2 ปี ให้คืนไถ่ชนของกลางแก่ผู้เสียหาย และนับโทษจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ในคดีนี้ต่อจากโทษจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ตามลำดับในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 3753/2539 หมายเลขแดงที่ 3791/2539 หมายเลขดำที่ 3854/2539 หมายเลขแดงที่ 3792/2539 ของศาลชั้นต้นเนื่องจากศาลยังไม่ได้มีคำพิพากษาในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 3856/2539 ของศาลชั้นต้น จึงนับโทษต่อจากโทษในคดีดังกล่าวไม่ได้ให้ยกคำขอ

จำเลยที่ 2 ที่ 3 อุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถานเบาและรอกการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ปรับจำเลยที่ 1 ที่ 2 คนละ 3,000 บาท อีกสถานหนึ่ง โทษจำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 2 ให้รอกการลงโทษไว้คนละ 3 ปี ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ 3 เดือนต่อครั้ง เป็นเวลา 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29, 30 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยที่ 3 ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลชั้นต้นลดโทษให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และคุ้มครองความประพฤติไว้โดยอาศัยเหตุอยู่ในส่วนลักษณะคดี แต่มิได้พิพากษาให้มีผลถึงจำเลยที่ 3 ด้วย คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 3 จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213 นั้น ปัญหานี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย จำเลยที่ 3 ยกขึ้นฎีกาได้ เห็นว่า เหตุผลประการหนึ่งที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลชั้นต้นรอกการลงโทษให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และคุ้มครองความประพฤติไว้ เพราะเห็นว่าทรัพย์สินที่ถูกลักไปคือไก่ชนราคาไม่สูงนัก หลังเกิดเหตุแล้วผู้เสียหายได้รับทรัพย์สินที่ถูกลักไปกลับคืนมา จึงยังไม่สมควรลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 2 นั้น เป็นการใช้ดุลพินิจเกี่ยวกับสภาพการกระทำความผิดว่าไม่ร้ายแรงนัก อันเป็นเหตุในส่วนลักษณะคดี เมื่อจำเลยทั้งสามร่วมกระทำความผิดด้วยกัน แม้จำเลยที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์ แต่จำเลยที่ 3 มิได้อุทธรณ์ ก็เป็นเหตุที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 มีอำนาจพิพากษาไปถึงจำเลยที่ 3 ให้รอกการลงโทษและคุ้มครองความประพฤติจำเลยที่ 3 ดุจจำเลยที่ 1 ที่ 2 ผู้อุทธรณ์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213 ด้วย ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ไม่พิพากษารอกการลงโทษให้จำเลยที่ 3 และคุ้มครองความประพฤติจำเลยที่ 3 ดุจจำเลยที่ 1 ที่ 2 ด้วยนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยที่ 3 ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 3 อายุยังไม่เกินสิบเจ็ดปี ลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 แล้ว ให้ลงโทษปรับ 6,000 บาท จำเลยที่ 3 ให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา นับเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คงปรับ 1,000 บาท อีกสถานหนึ่งไม่ชำระค่าปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 โทษจำคุกของจำเลยที่ 3 ให้รอกการลงโทษไว้ 3 ปี ให้จำเลยที่ 3 ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุม

ประพฤติ 3 เดือนต่อครั้ง เป็นเวลา 2 ปีด้วย นอกจากนี้ก็แก้คงให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3

(ดุสิต เพชรปลูก-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-พันธ์วุธ ปาณิกบุตร)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>